

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2078/2533

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
นายเกลี้ยง อินทจักร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 9

เมื่อมีประเด็นข้อพิพาทในเรื่องอำนาจพิจารณาของศาลแรงงานกลางและผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ส่งสำนวนไปให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด แสดงว่าเกิดปัญหาแล้วว่าคดีอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานกลางหรือไม่ ต้องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 9 วรรคท้าย ที่บัญญัติให้อำนาจแก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางเท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางไม่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด การที่ศาลแรงงานกลางได้พิจารณาพิพากษาคดีไปก่อนมีคำวินิจฉัยชี้ขาดของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางจึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาจึงต้องพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางส่งสำนวนให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยเสียก่อน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเคยเป็นลูกจ้างโจทก์ จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานขับรถยนต์จำเลยที่ ๒ ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการขนส่งบุงหรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๐ จำเลยที่ ๑ ได้รับมอบหมายจากโจทก์ให้นำรถยนต์ไปบรรทุกบุงหรีที่

โรงงานยาสูบ คลองเตยกรุงเทพมหานคร และจำเลยที่ ๒ ทำหน้าที่ควบคุมการ
บรรทุกบุหรี่ขึ้นรถยนต์เพื่อนำไปส่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำเลยทั้งสองปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยเมื่อรับมอบบุหรี่ขึ้นบรรทุกบนรถ
แล้ว จำเลยทั้งสองกลับบ้านปล่อยทิ้งรถยนต์บรรทุกบุหรี่ไว้ตามลำพังในบริเวณ
โรงงานยาสูบเป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุกบุหรี่และบุหรี่ยกคนร้ายลักไป ทำให้โจทก์เสีย
หาย นอกจากนี้จำเลยที่ ๑ ได้เคยทำหนังสือประนีประนอมยอมความและผ่อนชำระ
หนี้เพราะทำให้สินค้าโจทก์เสียหายอีกส่วนหนึ่ง และจำเลยที่ ๑ รับเงินเดือนและค่า
ครองชีพของเดือนมีนาคม ๒๕๓๒เกินไป ๒,๗๑๔.๕๐ บาท ซึ่งต้องคืนให้โจทก์ ขอให้
บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๑,๕๒๐,๒๑๕.๘๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์
กับให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินค่าเสียหายงวดก่อนและค่าจ้างส่วนที่เกินจำนวน
๑๘,๐๖๔.๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและจำเลยที่ ๒ ฟ้องแย้งว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยต่อ
ศาลแรงงานกลาง ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ โจทก์เลิกจ้างจำเลยโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
และไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จ่ายเงินบำเหน็จ ขอให้ยกฟ้องและให้โจทก์จ่ายค่า
ชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลยที่
๒

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งโดยขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองต่อ
ศาลแรงงานกลางได้ จำเลยทั้งสองละทิ้งหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
โจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ และจำเลยที่
๒ ไม่มีสิทธิได้รับเงินที่ฟ้องแย้งพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ ร่วมกันหรือแทน

กันชดใช้เงินจำนวน ๑,๕๒๐,๒๑๔.๘๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย กับให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน
จำนวน ๑๕,๓๕๐.๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ ๒

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙ วรรคท้าย บัญญัติให้อำนาจ
แก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางเป็นผู้วินิจฉัยเมื่อมีปัญหาว่า คดีใดอยู่ในอำนาจ
ของศาลแรงงานหรือไม่ คดีนี้จำเลยให้การต่อสู้ว่าคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณา
ของศาลแรงงานกลาง ในวันนัดพิจารณา ศาลแรงงานกลางได้กำหนดไว้ในประเด็น
ข้อพิพาทข้อ ๑ ว่า ศาลแรงงานกลางมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้หรือไม่เมื่อ
กำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้ว ได้มีคำสั่งในเรื่องนี้ว่า ให้จัดส่งสำนวนให้อธิบดีผู้
พิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อ ๑ เมื่อปรากฏว่าศาลแรงงาน
กลางมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ ให้โจทก์นำสืบก่อนทั้งหมดแล้วให้จำเลยสืบแก้
ภายหลัง รายละเอียดปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลแรงงานกลางลง
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒ แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่มีการส่งสำนวนไปให้อธิบดีผู้
พิพากษาศาลแรงงานกลางเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทข้อ ๑ แต่อย่างใด
ได้มีการสืบพยานโจทก์และจำเลยจนเสร็จการพิจารณาแล้วผู้พิพากษาศาลแรงงาน
กลางได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทข้อ ๑ เสียเองว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาล
แรงงานกลาง ปัญหาที่มีว่า ในกรณีเช่นนี้ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางมีอำนาจวินิจฉัย
ดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่า เมื่อมีประเด็นข้อพิพาทในเรื่องอำนาจพิจารณาของศาล
แรงงานกลาง ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ส่งสำนวนไปให้อธิบดีผู้พิพากษา
ศาลแรงงานกลางเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด แสดงว่าผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางมีความ
สงสัยว่าคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแรงงานกลางหรือไม่ ถือว่าเกิดปัญหาขึ้น
แล้วว่า คดีอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานกลางหรือไม่ ต้องตามบทบัญญัติของพระราช

บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๓ มาตรา ๙ วรรค
ท้าย ที่บัญญัติให้อำนาจแก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางเท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจ
วินิจฉัยชี้ขาด กรณีนี้ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางหาอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดไม่ เมื่อ
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณา
ของศาลแรงงานกลางได้พิจารณาและพิพากษาคดีนี้ก่อนมีคำวินิจฉัยชี้ขาดของอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางจึงเป็นการไม่ชอบ อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น
คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้อต่อไป

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางส่งสำนวนให้
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยก่อนว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน
กลางหรือไม่แล้วดำเนินการต่อไป

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เคียง บุญเพิ่ม-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>